

주의요구 / 통 보

1. 제 목 : 재공매 공매예정가격 산정 업무 불철저
2. 소관부점 : 대구경북지역본부, 조세채권관리처
3. 내 용 :

가. 업무개요

대구경북지역본부는 「국세징수법」 제103조 제1항 및 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제11호에 따라 채납압류재산 매각대행업무를 수행하고 있고

조세채권관리처는 「업무분장세칙」 제19조에 따라 압류재산 매각대행 업무 총괄 및 관련 지원 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「압류재산 매각대행업무요강」 제51조 제3항에 따르면 재산을 공매 하여도 매수신청인이 없거나 매수신청가격이 공매예정가격 미만이어서 재공매하는 경우 공매예정가격의 100분의 10에 해당하는 금액을 차례로 줄여 공매하며

최초 공매예정가격의 100분의 50에 해당하는 금액까지 줄여 공매 하여도 매각되지 아니할 때에는 해당 관서의 장과 협의하여 최초 공매

예정가격의 100분의 50을 새로운 공매예정가격으로 정하여 압류에 관계되는 체납액에 충당될 여지가 있을 때까지 재공매할 수 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

대구경북지역본부에서 2018. 5. 24. 수성세무서로부터 수입한 체납자 ○○○ 압류재산(00000-000000-000) ‘◇◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇ ◇◇◇◇ ◇◇◇◇ xxx-x’의 경우

2022. 7. 14. 1차 공매예정가격 72,619천 원에서 2022. 8. 18. 최초 공매예정가격의 100분의 50에 해당하는 6차 공매예정가격 36,310천 원까지 공매를 진행(회차별 최초 공매예정가격의 10% 감액)하였는데 유찰되었다.

이후, 재공매는 최초 공매예정가격의 100분의 50에 해당하는 금액인 36,310천 원을 새로운 공매예정가격으로 정하여 진행하여야 하는데도

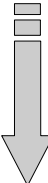
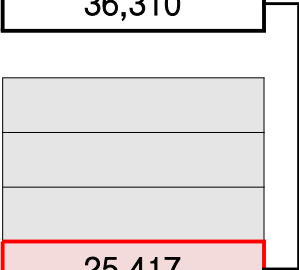
재공매 1차 공매예정가격을 36,310천 원이 아닌 25,417천 원으로 공고하였고, 1차, 2차 공매 유찰을 거쳐 2022. 10. 20. 3차 공매(공매예정가격 18,155천 원)에서 (주)○○○(△△△) 외 0인에게 xx,xxx천 원에 낙찰된 후 4일 뒤인 10. 24.에 공매예정가격 산정 오류의 사유로 매각결정을 불허한 사실이 있다.

이에 재공매 공매예정가격 산정의 오류 발생 경위를 조사한 결과, 최초 공매예정가격의 100분의 50에 해당하는 금액까지 6회 유찰되어 재공매를 진행하는 경우 조세정리시스템(조세BPM)에서 기존 최초 공매예정가격의 100분의 50에 해당하는 금액이 재공매 1차 공매예정가격으로 자동으로 입력되는데

위 사례의 경우 재공매의 공매차수가 1차부터 6차가 아닌 4차부터 6차로 잘못 설정됨에 따라 [그림 1]과 같이 1차에 해당하는 36,310천 원이 아닌 4차의 공매예정가격인 25,417천 원에서 재공매가 시작된 것으로 파악되었다.

[그림 1] 재공매 공매예정가격 오류발생 사례

(단위 : 천 원)

구분		구매예정가격		오류발생 사례	
최초 구매	1차	72,619		72,619	
	⋮	⋮		⋮	
	6차	36,310		36,310	
재구매	1차	36,310	회차별 10% 감액		불일치
	2차	32,679			
	3차	29,048			
	4차	25,417		25,417	
	5차	21,786		21,786	
	6차	18,155		18,155	

다양한 사유로 공매가 중지되었다가 다시 진행되는 경우 공매 차수 조정이 필요한 경우도 발생할 수 있어 조세BPM에서 공매 차수를 수기로 수정할 수 있도록 되어 있는데, 수기 수정으로 인해 발생 가능한 오류를 방지하기 위하여

위 사례처럼 구매예정가격이 36,310천 원에서 25,417천 원으로 직전 구매예정가격과 순차적인 금액이 입력되지 않는 경우에는 알림을 띄우거나 경고하는 등 시스템을 통해 이를 통제할 수 있는 방안을 마련할 필요가 있다⁸⁾.

[소관부점 의견] 대구경북지역본부와 조세채권관리처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 대구경북지역본부는 향후 공매예정가격 산정 업무를 철저히 수행하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

대구경북지역본부 본부장은 압류재산 재공매 진행 시 공매예정가격 산정 업무를 철저히 하고 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하기 바람.(주의)

조세채권관리처장은 압류재산 공매예정가격 산정 오류를 방지할 수 있도록 시스템을 통한 통제 방안을 마련하기 바랍니다.(통보)

한국자산관리공사

8) 강원지역본부 종합감사(2021년 3월)에서도 유사한 사례가 확인되었음